

「별표5」 기재요령 및 첨부서류는 뒷면참조

새로운 회사설립에의 참여 신고서							신고유형 ⁽¹⁾	☐ 일반신고 ☐ 간이신고
(2) 신 고 인	회 사 명 (또는성명)		대표자 성 명	(한글) (한자)	설립일			
	주 소 사업자번호 ⁽³⁾			연락처 (대리인)	담당자 : 전화 : 팩스 :			
	재 무 상 황 ⁽⁴⁾ (단위:백만 원)	납입자본금		자본총계				
		경상이익		당기순이익				
		자산총액 (기업집단전체)	()	매 출 액 (기업집단전체)	()			
			국내매출액 ⁽⁵⁾ (기업집단전체)	()				
주요사업								
상 대 회 사 ⁽⁶⁾	회사명		대표자 성 명	(한글) (한자)	설립일			
	주 소 사업자번호 ⁽³⁾			연락처 (대리인)	담당자 : 전화 : 팩스 :			
	재무상황 ⁽⁴⁾ (단위 :백만원)	신고인 부문과 동일						
	주요사업							
	소규모 피취득 회사 ⁽⁷⁾	거래금액 ⁽⁸⁾						
		국내활동수준 ⁽⁹⁾		☐ 직전 3년간 국내 시장에서 월 100만 명 이상을 대상으로 상품 또는 용역을 판매·제공한 적이 있는 경우 ☐ 직전 3년간 국내 연구시설 또는 연구 인력을 보유·활용 해 왔고 국내 연구시설, 연구인력 또는 국내 연구활동 등 에 대한 연간 지출액이 300억원 이상인 적이 있는 경우				
예 정 주식인수내용	주 주			예정주식 소유비율 (%)	총취득금액	회사설립참여 의결일	주식대금 납입기일	
	신고인 관련	당해 신고인						
		특수 관계인	계열회사 ⁽¹⁰⁾					
			회사 외의 자 ⁽¹¹⁾					
계								
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조(기업결합의 신고) 및 동법시행령 제18조부터 제20조까지의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 20 . . . 신고회사 ⁽¹²⁾ 대표자 (인) 공 정 거 래 위 원 회 귀 중								

※신고관련 문의 : 공정거래위원회 기업거래결합심사국 기업결합과/국제기업결합과

※기업결합신고를 하지 아니하거나 허위의 신고를 하는 경우에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제130조(과태료)에 의거 1억원 이하의 과태료에 처해질 수 있습니다.

※ 붙임 : 기업결합 신고 첨부서류 각 1부

기재요령

- (1) 신고유형 : 해당란에 ✓ 표시
- (2) 신고인 : 신고인이 다수인 경우에는 신고인별로 별지에 기재. 신고인이 회사 외의 자인 경우에는 해당란만 명기
- (3) 사업자번호 : 신고회사의 사업자번호를 기재, 신고인이 개인인 경우는 생년월일을 기재
- (4) 재무상황 : 영 제15조에 정한 기준에 따라 기재. (기업집단전체)란에는 당해 신고인이 속하는 기업집단전체의 자산총액 및 매출액을 기재
- (5) 국내매출액 : 외국회사인 경우에 기재. (기업집단전체)란에는 당해신고인의 국내매출액과 계열회사의 국내매출액을 합한 금액을 기재
- (6) 상대회사 : 새로운 회사설립에 참여하는 각 회사(신고인 제외)들을 해당 항목별로 '별지'에 기재하여 첨부
- (7) 소규모피취득회사 : 상대회사가 신고대상 자산총액 또는 매출액 규모에 해당하지 아니하지만 법 제11조 제2항 제1호 및 제2호의 요건에 모두 해당하는 경우에만 작성
- (8) 거래금액 : 합작계약상의 출자금액을 기재
- (9) 국내활동수준 : 해당란에 ✓ 표시
- (10) 계열회사 : 영 제4조(기업집단의 범위)의 기준에 의해 동일인이 사실상 사업내용을 지배하는 회사를 말함
- (11) 회사 외의 자 : 개인, 비영리법인, 단체를 말함
- (12) 신고대리인이 신고하는 경우에는 신고대리인 및 그 대표자를 각각 기재

첨부서류

1. 일반신고의 경우

가. 새로 설립되는 회사의 주주현황

주 주			예 정소유주식수	소유주식비율(%)
구분		성명또는명칭		
신고인 관련	당해신고인			
	특수 관계인	계열회사		
		회사 외의 자		
	계			
기타	법인			
	개인			
	계			
합 계				

주 1) 계열회사, 회사 외의 자, 법인, 개인 등이 다수인 경우 1% 이상 소유자를 각각 기재

주 2) 국내 상장회사인 경우에는 기재하지 아니함(다만, 사업보고서 작성 이후 변동사항이 있을 경우 변동 사항은 기재)

나. 신고회사 및 상대회사의 주주현황(상기 양식), 기업집단 소속으로 사업을 영위할 때는 기업집단 전체의 주요 사업내역을 별지 작성

다. 계열회사 현황 : 신고회사와 상대회사별로 아래 양식에 의하여 각각 작성하되, 외국 소재 계열회사는 국내 매출액이 없을 경우 회사명, 소재지, 주요업종만 기재

회사명	설립일	상장일	주요업종 (국내매출품목)	납입자본금	자본총계	자산총액	매출액 (국내매출액)	당기순이익	주요주주(%)
합계									

주1) 신고회사를 포함하여 기재

주2) 직전 사업년도말을 기준으로 작성

주3) 납입자본금등은 백만원 단위로 기재

주4) 금융·보험회사의 경우 자본총액 또는 자본금 중 큰 금액을 자산총액으로 하고, 영업수익을 매출액으로 기재

주5) (국내매출품목) 및 (국내매출액)은 외국회사의 경우에만 작성

주6) 국내 상장회사인 경우에는 기재하지 아니함(다만, 사업보고서 작성 이후 변동사항이 있을 경우 변동 사항은 기재)

라. 관련시장 현황 : 앞의 주식취득의 신고서 양식 첨부서류 참조

마. 기업결합의 개요서 : 앞의 주식취득의 신고서 양식 첨부서류 참조

바. 회사설립관련 입증자료(의사록, 주식대금 납입 영수증 등) 1부

사. 새로 설립된 또는 설립예정인 회사의 개요 : 회사명, 대표자, 주소, 재무현황(납입 자본금, 자산총액, 자본총계), 영위할 업종 및 주력제품

아. 임원겸임계획서 : 신고인 및 신고인의 특수관계인이 신설회사에 대하여 임원겸임을 계획하고 있는 경우에는 임원성명, 신고인관련 계열회사에서의 직위, 신설회사에서의 직위, 신설회사의 임원 총수, 신고인과의 특수관계인 해당 내용 등을 기재
상대회사 및 상대회사의 특수관계인이 신설회사에 대하여 임원겸임을 계획하고 있는 경우에도 동일

자. 신고회사와 상대회사의 등기사항전부증명서 및 공인회계사 감사보고서 각각 1부 (앞의 주식취득의 신고서 양식 첨부서류 참조)

차. 신설회사의 사업계획서 1부

카. 기관전용 사모집합투자기구(PEF)가 다른 회사설립 참여시 추가서류 : 앞의 주식 취득의 신고서 양식 첨부서류 참조

2. 간이신고의 경우

가. 별표6 「간이신고대상 기업결합의 보조자료」

나. 회사설립 관련 입증자료(의사록, 주식대금 납입 영수증 등) 1부